

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5000369-69.2025.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: ALTAMIRO DIAS BARROS

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVO. DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADMISSÍVEL SOB O RITO DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE DEZ DIAS. DUPLA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal 4.0 do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO. Sem honorários, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 20 de fevereiro de 2025.

5000369-69.2025.4.02.5001

500003537736 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5000369-69.2025.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELE MENEZES DA CUNHA

RECORRENTE: ALTAMIRO DIAS BARROS

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Cuida-se de "Agravo de Instrumento" interposto pelo autor da ação principal (5001665-25.2022.4.02.5004) contra a correspondente Decisão do Evento 113, proferida em sede de **cumprimento de sentença**.

A questão debatida gira em torno do destacamento dos honorários advocatícios contratuais sobre o valor da condenação, tendo o Juízo originário assim se pronunciado:

Intimado a regularizar o contrato de honorários apresentado no Evento 100, o patrono da parte autora apresentou novo contrato no Evento 105, com previsão de remuneração pelos serviços no valor equivalente a "4 (quatro) parcelas do benefício".

*Sobre este aspecto, incumbe ao advogado a indicação, em concreto, dos valores devidos, sob pena de comprometer-se a liquidez do título executivo extrajudicial (Código de Processo Civil, art. 783). Por tal razão, sendo a obrigação ilíquida, **indeferio** o requerimento de destacamento de honorários contratuais.*

Intimem-se as partes e retifique-se a Requisição de Pequeno Valor - RPV cadastrada no Evento 106. Após, dê-se vista à parte autora e à parte ré pelo prazo de 5 (cinco) dias (Resolução do Conselho da Justiça Federal - CJF n. 822/2023, art.12).

Não havendo impugnação e nem renúncia ao que excede a sessenta salários mínimos (quando se tratar de Precatório), venham-me conclusos para envio do(s) requisitório(s) ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região - TRF2, após o que os autos deverão aguardar suspensos até o depósito.

Confirmado o depósito, intime(m)-se o(s) beneficiário(s) (Resolução CJF n. 822/2023, art. 50) e providencie-se a baixa na distribuição e o arquivamento do feito.

Após impugnação da parte autora naqueles autos, o Juízo de origem manteve a Decisão por seus próprios fundamentos.

Interposto o presente recurso, vieram os autos distribuídos a esta Relatoria.

VOTO

Inicialmente, quanto à admissibilidade do presente recurso, entendo não existir suporte legal ao seu conhecimento.

No rito processual dos Juizados Especiais, criado pela Lei n. 9.099/95 e aplicado à esfera Federal através da Lei n. 10.259/2001, vigora o princípio da unirrecorribilidade, não havendo, regra, previsão de recurso contra decisões interlocutórias.

Há exceção, prevista nos artigos 4º e 5º da Lei 10.259/2001, permitindo a revisão dos casos em que há, de forma interlocutória, o **deferimento ou indeferimento de medidas liminares**.

Portanto, em tese, apesar de ser sabido que as decisões interlocutórias, em sede de Juizados Especiais Federais, são decisões irrecorríveis, conforme se depreende da leitura do art. 5º, da Lei 10.259/2001, conjugando-se os arts. 4º e 5º, verifica-se que **há a possibilidade de recorrer de decisões que versem sobre medida cautelar**, o que engloba decisões sobre qualquer tipo de tutela de urgência.

Nesse sentido, veja-se a redação do art. 2º, inciso I e §1º da Resolução 347/2015, do CJF:

Art. 2º Compete às turmas recursais dos juizados especiais federais processar e julgar

*I - em matéria cível, os recursos interpostos de sentenças ou de **decisões que apreciam pedidos de medidas liminares, cautelares ou antecipatória dos efeitos da tutela**;*

*(...) § 1º O prazo para interposição do recurso previsto no inciso I deste artigo, bem como para o recorrido apresentar a respectiva resposta, é de **dez dias**.*

No Juizado Especial Federal, portanto, são agraváveis (ou passíveis de recurso de medida liminar) **apenas** as decisões interlocutórias da fase de **conhecimento** e mesmo assim aquelas que cuidam de **deferir ou indeferir a tutela de urgência**, nos termos dos arts. 4º e 5º da Lei 10.259/2001, e Regimento Interno (Resolução TRF-RSP 3/2019), art. 20.

As decisões interlocutórias da fase de liquidação/execução não contam com previsão normativa de qualquer recurso, de modo que caberia, em tese, mandado de segurança, que deve ser impetrado nos termos e na forma da Lei, conforme a Súmula 73 das TR-RJ ("*é inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado*").

Portanto, o pedido não se enquadra na hipótese dos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001, eis que a questão afeta aos valores que entende devidos, poderá ser suscitada pela parte autora em ação própria.

Além disso, o presente recurso encontra-se intempestivo.

Isso porque o prazo para sua interposição, quando cabível em face de medidas liminares - é de **dez (10) dias**, nos termos art. 4º do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Transcrevo.

"Art. 4º Compete a cada Turma Recursal processar e julgar:

I - em matéria cível, os recursos interpostos de sentenças proferidas no exercício da competência dos Juizados Especiais Federais;

(...)

IV - os recursos de decisões que apreciam pedidos de medidas liminares, cautelares ou antecipatórias dos efeitos da tutela no âmbito dos Juizados Especiais Federais;

(...)

*§ 3º O prazo para interposição dos recursos previstos nos incisos I e IV deste artigo, bem como para o recorrido apresentar a respectiva resposta, é de **dez dias**. Após, os autos devem ser remetidos às turmas recursais independentemente de juízo de admissibilidade."*

Cabe mencionar que os prazos do Código de Processo Civil se aplicam ao rito do juizado especial somente em caráter subsidiário e, no presente caso, **prevale o regramento especial**.

De acordo com os autos principais (processo 5001665-25.2022.4.02.5004), a decisão agravada foi proferida em 26/11/2024 (evento 113), com intimação confirmada no dia 4/12/2024 (evento 120), de modo que o prazo para eventual recurso contou-se desde o dia **5/12/2024** (evento 117), o que conduziu ao encerramento em **18/12/2024**, após dez dias úteis.

Tendo sido o presente recurso interposto no dia 9/1/2025, é intempestivo.

Por todo o exposto, voto no sentido de **NÃO CONHECER DO RECURSO**. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

